

## 통 보

1. 제 목 : 선박펀드 출·투자 업무 관련 내규 미비
2. 소관부점 : 해양투자금융처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

해양투자금융처는 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제26조 제1항 제7호 및 제16호<sup>1)</sup>에 따른 구조개선기업의 재무 건전성 향상을 위하여 「업무분장세칙」 제20조에 따라 선박펀드 출·투자(이하 “선박펀드”라 한다) 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제2조 제1호에 따르면 내규란 공사의 운영, 기본방침, 조직, 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로서 내부 결정으로 성문화 된 것을 말하고, 같은 규정 제3조 제1항에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규의 형식으로 하여야 한다고 되어 있다.

---

1) 제26조 ① 공사는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

7. 비업무용자산 및 합병·전환·정리 등 구조조정 또는 재무구조개선을 도모하는 법인과 그 계열기업(이하 “구조개선기업”이라 한다)의 자산의 관리·매각, 매매의 중개 및 금융회사 등의 건전성 향상을 위한 인수 정리

16. 제1호부터 제15호까지의 업무에 부대하는 업무로서 대통령령\*으로 정하는 업무

\* 같은 법 시행령 제19조 제5호(금융위원회가 필요하다고 승인하는 부대업무)에 따라 신조 지원 펀드는 금융위원회 기업구조개선과로부터 2016. 12. 22. 부대업무 승인을 득함

따라서, 해양투자금융처는 구조조정기금(2009년~2014년) 선박펀드 종료 이후 2015년부터 현재까지 지속되어 온 캠프 선박펀드 업무에 대한 규범 및 기준을 내규로 제정하여 업무를 수행하는 것이 타당하다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

해양투자금융처는 2015년 이후 감사일 현재까지 선박펀드 출·투자 업무를 지속적으로 수행 해왔고 [표 1]과 같이 그 규모가 확대되고 있음에도

[표 1] 선박펀드 조성현황

(단위 : 개, 척, 억 원)

| 구 분 | 합 계<br>(A+B) | 공사 고유 계정  |      |      |      |      |      |        | 구조조정기금      |
|-----|--------------|-----------|------|------|------|------|------|--------|-------------|
|     |              | 소계<br>(A) | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20.3월 | '09~'14년(B) |

“기재 생략”

\* 중복 해운사 제외

내규를 제정하지 않고 2015. 1. 27. 이사회에서 의결<sup>2)</sup>한 「선박 인수 기본계획」을 기준으로만 업무를 수행하고 있는 것으로 확인되어, 수행 업무의 기본방침 및 업무절차 등 중요사항을 내규화 함으로써 업무의 일관성·투명성을 확보할 필요가 있다.

2) 「이사회규정」 제5조 ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1~10. (생략)

11. 규정에 의하지 아니하거나, 규정에 명시되지 아니한 중요사항의 처리에 관한 사항 (이하 생략)

[소관부점 의견] 해양투자금융처는 선박펀드 내규 제정에 대하여 「2020년 해양투자금융처 주요업무 추진계획」에 따른 전략과제로 ‘선박 인수업무 내규화’를 선정하는 등 내규 등의 제정 필요성에 공감하면서, 연내 제정하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 4. 조치할 사항

해양투자금융처장은 선박펀드 업무를 투명하고 일관성 있게 수행할 수 있도록 관련 업무처리 기준과 절차 등을 내규로 제정하여 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)